

1500171-84.2021.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2139322/2021 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 18068788 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 189/21/111 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 2139322 - DEL.POL.BARRA DO TURVO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500171-84.2021.8.26.0570 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500171-84.2021.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2139322/2021 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 18068788 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 189/21/111 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 2139322 - DEL.POL.BARRA DO TURVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IDENY VALMIRE LEITE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

IDENY VALMIRE LEITE foi denunciado como incurso no art. 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 21 de maio de 2021, por volta das 16:00 horas, na Rodovia BR 116, KM 485, bairro Paraíso, cidade de Cajati, comarca de Jacupiranga/SP, transportava, para fins de venda e entrega a terceiros, 142,9 KG (cento e quarenta e dois quilos e novecentas gramas) de Cannabis sativa L (maconha) divididas em tijolos, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 98/99.

Resposta à acusação, às fls. 129/132.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Após, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/15 e laudo definitivo de fls. 95/97.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base na prova testemunhal colhida em Juízo.

Os policiais rodoviários federais relataram que, durante abordagem, foi realizada busca no interior do veículo conduzido pelo acusado sendo, de pronto, localizada a droga no chão do banco traseiro e no porta-malas. Disseram que, indagado, o réu afirmou que partiu de São José dos Pinhais-PR e levaria a droga até Embu das Artes-SP.

Os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois foram consonantes entre si e com as declarações prestadas durante o inquérito, sem que exista nada que os desabone, cuidando-se de prova suficiente para embasar o decreto condenatório.

O réu, por sua vez, negou a acusação, o que acabou isolado nos autos.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal. No presente caso, a quantidade de droga apreendida é circunstância desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na 2ª fase, deixo de aplicar a agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não ficou demonstrado que o réu se aproveitou da situação de calamidade pública para praticar o crime.

Na 3ª fase, não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto ficou comprovada a participação do réu em organização criminosa, que se caracteriza pela divisão de trabalho, sendo-lhe atribuída a função de transporte dos entorpecentes.

Por outro lado, aplico a causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06 e, por consequência, elevo a pena em 1/4, considerando que o réu conseguiu transpor as divisas do Estado do Paraná e ingressar no Estado de São Paulo. Assim, fixo a pena definitiva em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa.

Ante o exposto, CONDENO o réu IDENY VALMIRE LEITE a pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantenho a prisão preventiva do réu por seus próprios fundamentos.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Defiro o pedido de fls. 165/166. Comunique-se à Delegacia de Polícia, servindo a presente como ofício.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, comunique-se ao TRE para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA